



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS

TIPO DE AÇÃO: Acidente de trânsito

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

APELANTE: MAICON DENTI (AUTOR)

APELADO: HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

APELADO: HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

APELADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo autor MAICON DENTI, contra a sentença que acolheu de forma parcial os pedidos formulados na ação movida contra HDI SEGUROS S.A., HDI SEGUROS S.A. e R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, em virtude de acidente de trânsito em que se envolveu com o veículo da demandada.

Em recurso, postula o autor a majoração do valor relativo aos lucros cessantes, acolhimento do pedido de indenização referente à depreciação do veículo que restou avariado com o acidente, bem como a procedência do pedido de danos morais.

Contrarrrazões juntadas.

É o relatório. Decido.

VOTO

Eminentes colegas.

A sentença não merece reparo, conforme fundamentos que seguem.

O acidente, assim como a culpa do motorista da ré MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS restou incontroversa, ante a ausência de apelação pelas demandadas. A lide resta delimitada em relação aos valores de condenação, contra os quais o autor, ora apelante, se insurge.

O demandante afirma que auferia lucros mensais que chegaria até a R\$16.000,00, o que não veio comprovado nos autos. A declaração da empresa Mudanças Holand, como bem referido pelo magistrado, não merece guarida, pois se trata de empresa do pai do autor, que após o acidente, emprestava um de seus caminhões para que o filho pudesse trabalhar. A relação é de empresa familiar, não sendo possível atribuir juízo de valor às quantias declaradas.

As testemunhas do autor referiram contratação de fretes no valor de R\$600,00, sendo que o Sr. Cleomar, que também fazia fretes para a empresa Probon, afirmou em seu depoimento que não era possível fazer uma média mensal, já que os fretes eram contratados

5001804-71.2021.8.21.0049

20005260388.V7



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

por distância, cujos destinos variavam. O pagamento era feito conforme a quilometragem rodada, não sendo possível fazer uma média. Disse a testemunha que o autor fazia mais ou menos os mesmos fretes que ela, e que se fosse pensar em algum valor, seria em torno de R\$3.000,00, sempre endossando que cada mês era diferente.

Assim, o cálculo realizado pelo magistrado está com consonância com a prova trazida aos autos.

É de ser considerado que pelo menos realizava uma viagem mensal para à Empresa Probon - análise de documentos juntados- e considerando os recibos juntados, fazendo uma média e também considerando que estamos diante de documentos que apresentam valor bruto, entendo o Juízo por fixar os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

No que diz com a pretensão de ressarcimento do valor da depreciação do bem, não assiste razão ao recorrente.

O veículo que restou danificado no acidente é um caminhão fabricado em 1971, dizendo o autor na inicial que não havia média de valor atribuída pela Tabela FIPE, provavelmente por conta do ano. Ainda, a quilometragem ultrapassava 500.000 km, conforme constou no Boletim de Ocorrência lavrado no dia do evento, em que relacionados todos os veículos envolvidos.

Ou seja, a depreciação ocorre quando o veículo é novo ou quase novo,, com pouquíssima quilometragem, e conforme a extensão dos reparos, efetivamente compromete a qualidade de "veículo 0km", o que não é o caso de um caminhão com **52 anos de uso**.

Também não há falar em danos morais. O acidente provocou apenas prejuízos materiais ao autor, que não sofreu, afortunadamente, nenhuma lesão, tendo o motorista que provocou o acidente vindo a óbito no momento do evento. A reparação é de cunho material e já foi acolhida em sentença, que vai mantida em seus termos.

Por fim, vai desacolhido o pedido de ressarcimento de despesas com contratação de advogado. O ingresso no judiciário é uma faculdade da parte, e a contratação de procurador é o ônus inerente a essa opção. A fixação de honorários de sucumbência em 15%, ademais, está adequado, não merecendo reparo.

Desacolhido o recurso, arcará o apelante com a majoração dos honorários recursais em 17%, mantida a suspensão, ante a gratuidade judiciária deferida.

Ante o exposto, **voto por negar provimento ao recurso de apelação.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 28/03/2024, às 16:12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20005260388v7** e o código CRC **c42f657b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 28/03/2024, às 16:12:23

5001804-71.2021.8.21.0049

20005260388.V7